

한 국 관 광 공 사 감 사

통 보

감 사 명 : 연구용역 추진실태 특정감사

제 목 : 연구용역 수의계약 체결 기준 안내 미흡

관계부서 : ●●팀

내 용

1. 업무 개요

●●팀은 공사, 용역, 물품의 구입, 제조, 수리 등에 관한 계약업무를 담당⁵⁰⁾하고, 「계약업무처리규정」 제3조에 따라 용역, 공사 또는 물품구매에 관한 입찰, 계약체결, 제도운영 등 계약사무를 관리 및 감독하는 부서이다.

2. 관계 법령 및 판단기준

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」(이하 “계약사무규칙”이라 한다) 제6조 제1항 및 이 규칙 제2조 제5항의 규정에 따라 준용되는 국가계약법 제7조에 의하면 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하고, 다만 계약의 목적·성질·규모 등을 고려하여 필요하다고 인정되면 참가자를 지명하여 경쟁에 부치거나 수의계약을 체결할 수 있다.

또한, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」(이하 “국가계약법”이라 한다) 시행령 제26조에 의하면 경쟁에 부칠 여유가 없거나 경쟁에 부쳐서는 계약의 목적을 달성하기 곤란하다고 판단되는 경우로서 천재·지변, 긴급한 행사 등 이 령에서 정한 수의계약 사유에 해당되는 경우를 제외하고는 추정가격 2천만 원을 초과하는 물품

50) 「직제규정시행세칙(2020. 12. 24. 개정)」 [별표2] 업무분장표에 의함

의 제조·구매, 용역계약은 일반경쟁에 의하여 계약을 체결하여야 하나, 다만 같은 시행령 제26조 제1항 제5호에 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로서 추정가격이 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 계약 중 학술연구·원가계산·건설기술 등과 관련된 계약으로서 특수한 지식·기술 또는 자격을 요구하는 물품의 제조·구매계약 또는 용역계약은 수의계약에 의할 수 있다고 되어 있다.

한편, 같은 법령 제30조 제1항에 계약담당자는 수의 계약을 체결하고자 할 때에는 2인 이상으로부터 견적서를 받아야 한다고 되어 있고, 다만, “제26조 제1항 제2호, 같은 항 제5호 마목, 제27조 및 제28조에 따른 계약의 경우⁵¹⁾와 ‘추정가격이 2천만 원 이하인 경우’⁵²⁾, ‘전자조달시스템을 이용하여 견적서를 제출받았으나 견적서 제출자가 1인뿐인 경우로서 다시 견적서를 제출받더라도 견적서 제출자가 1인밖에 없을 것으로 명백히 예상되는 경우’”(이하 “1인 견적에 의할 수 있는 경우”라고 함)에는 1인으로부터 받은 견적에 의할 수 있다고 되어 있다. 따라서, 국가계약법 시행령 제26조 제1항 제5호에 의거해 학술연구용역 등을 수의로 계약 체결하는 경우 1인 견적에 의할 수 있는 경우가 아니라면 2인 이상으로부터 견적서를 받아 계약상대자 및 계약금액을 합리적으로 결정함이 타당하다.

51) · 제26조 제1항 제2호: 특정인의 기술이 필요하거나 해당 물품의 생산자가 1인뿐인 경우 등 경쟁이 성립될 수 없는 경우

· 제26조 제1항 제5호 마목: 다른 법령에 따라 국가사업을 위탁 또는 대행할 수 있는 자와 해당 사업에 대한 계약을 하는 경우

· 제27조: 재공고입찰을 실시하더라도 입찰참가자격을 갖춘 자가 1인밖에 없음이 명백하다고 인정되는 경우, 재공고입찰에 부친 경우로서 입찰자 또는 낙찰자가 없는 경우

· 제28조: 낙찰자가 계약을 체결하지 아니할 때

52) 다만, 제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다)까지의 어느 하나에 해당하는 자와 계약을 체결하는 경우에는 5천만원 이하인 경우로 함. 제26조 제1항 제5호 가목 5) 가)부터 다)는 「여성기업지원에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 여성기업, 「장애인기업활동촉진법」 제2조 제2호에 따른 장애인기업, 「사회적기업 육성법」 제2조 제1호에 따른 사회적 기업을 말함

3. 감사결과 확인된 문제점

감사대상기간 중 ▽▽팀과 ■■팀은 추정가격이 2천만 원 초과 5천만 원 이하인 [표 1]의 연구용역(4건)을 1인으로부터 견적을 받아 수의로 계약 체결하였는데, 이들 용역은 모두 1인 견적에 의할 수 있는 경우에 해당하지 않으므로 국가계약법을 준수하지 않은 것으로 판단된다.

이에 앞서, ●●팀은 전 직원이 이용하는 공사 전략경영시스템의 재무회계 메뉴의 공지사항 게시판을 통해 “부서자체 용역계약 매뉴얼(2018. 1.)”을 등재⁵³⁾하였는데, 매뉴얼에는 ‘비교견적서 또는 업체선정사유서’에 대한 내용이 포함되어 있고, 자세한 내용은 [표 2]와 같다.

[표 1] 1인 견적에 의할 수 있는 경우가 아님에도 1인 견적에 의해 수의계약을 체결한 사례

계 약 명	계약기간	계약금액 (천 원)	업체명	관련문서	비 고
국제회의 집적시설 및 지구 지정 방안 연구	'18.10.23.~ '19.3.29.	45,270	♡♡♡	■■팀-415(201 8.10.12)호	예정원가조사 보고서 첨부
지역특화컨벤션 육성 사업 발전방안 수립	'18.10.25.~ '18.12.24.	40,000	(사)♡♡♡	■■팀-433(201 8.10.24)호	"
관광·교통패스 도입방안 연구	'18.5.24.~ '18.10.31.	49,900	♡♡♡	▽▽팀-351 (2018.05.16)호	"
관광안내소 발전방안 연구	'18.11.1.~ '18.12.31.	41,000	♡♡♡	▽▽팀-695 (2018.11.01)호	"

[표 2] ●●팀 공지 ‘부서자체 용역계약 매뉴얼(2018.1)’ 중 견적서에 관한 내용

- 비교견적서 또는 업체선정사유서(계약금액이 부가세 포함 2,200만 원 이상일 경우 필수)
- 비교견적서: 가격적정성 판단을 위해 필요한 비교 증빙
 - 비교견적을 받을 수 없거나 필요한 경우에는 원가계산을 받아 금액의 적정성을 확보 (부서장 판단)
- * 원가계산 적정성 확보 금액 : 2,200만 원 이상이거나 이하라도 필요한 경우

53) 시스템 상의 작성일은 2017. 4. 18.로 되어 있으나, 첨부파일 내에 “수정일 : 2018년 1월 기준”이라고 기재되어 있어 2017. 4. 18. 최초 등재 후, 2018년 1월에 수정 등재한 것으로 추정됨

이 내용을 보면, 상단에는 계약금액이 부가가치세 포함 2,200만 원 이상일 경우에 비교견적서와 업체선정사유서가 필수라고 되어 있는데, 그 하단에는 “비교견적을 받을 수 없거나 필요한 경우에는 원가계산을 받아 금액의 적정성을 확보(부서장 판단)”라고 되어 있어 부서장 판단에 따라 비교견적을 받지 않고 원가계산을 하면 문제가 없는 것으로 이해될 수 있다.

■■■팀과 ▽▽팀에서도 [표 1]의 연구용역과 관련하여 ●●팀에서 공지한 ‘부서자체 용역계약 매뉴얼(2018.1)’의 내용에 따라, 2인 이상으로부터 견적서를 받지 않은 대신에 예정원가조사 보고서를 첨부하였다는 의견을 제시하였다.

그러나, ‘원가계산’은 예정가격을 작성하는 여러 방법 중 하나로, 계약수량, 이행의 전망, 이행기간, 수급상황, 계약조건 기타 제반여건을 고려하여 계약목적물에 대한 설계서에 따라 재료비, 노무비, 경비, 일반관리비 및 이윤 등을 포함한 원가를 표준 품셈 활용 등 합리적인 방법에 의해 계산하는 것으로, 원가계산을 하였다고 하여 2인 이상으로부터 견적서를 받지 않아도 된다는 예외조항 등은 국가계약법과 관련 법규에 제시된 바가 없다.

따라서, ●●팀은 필요한 경우(부서장 판단에 따라) 원가계산을 하면 비교견적을 받지 않아도 된다는 ‘부서자체 용역계약 매뉴얼(2018.1)’의 내용을 수정하고 법규정에 부합하는 정확한 내용을 직원들에게 공지할 필요가 있다. 아울러, 2020년 12월 전자계약 시스템 도입 및 공사「계약업무처리규정」 제정(2020. 12. 16.)으로 계약업무 처리 절차에 변화가 있으므로 위 매뉴얼의 내용을 재검토하여 현재 업무와 맞지 않는 내용⁵⁴⁾은 현행화하여야 할 것으로 보인다.

54) 이를테면, 전자계약시스템 도입으로 계약체결 후 기본품의서 및 계약서를 가지고 ●●팀을 방문하여 직인 날인하고 천공하는 절차가 필요 없게 되었으나, ‘부서자체 용역계약 매뉴얼(2018.1)’에는 계약체결 후 기본품의서 및 계약서를 가지고 ●●팀을 방문하도록 되어 있음

관계부서 의견 및 검토결과

●●팀은 감사 의견을 받아들이면서 추정가격 2천만 원을 초과하는 학술연구용역 등에 대해 2인 이상으로부터 견적을 받도록 안내하고(전자계약시스템 팝업창 생성), 기존의 ‘부서자체 용역계약 매뉴얼’은 삭제 후 2020년 제정 「계약업무처리규정」을 공지하여 계약업무에 혼선이 없도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은 추정가격 2천만 원을 초과하는 학술연구용역을 수의로 계약 체결할 경우(1인 견적에 의할 수 있는 경우는 예외임) 국가계약법을 준수하여 2인 이상으로부터 견적서를 제출받도록 공지·안내하시고, 현재 업무와 맞지 않는 “부서 자체 용역계약 매뉴얼”은 폐지 또는 현행화 하는 등 직원들에게 정확한 계약업무 지침이 전달될 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)